

OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO (AEO): REQUISITI E BENEFICI

Sono state pubblicate le istruzioni dell'Agenzia delle Dogane sullo status di operatore economico autorizzato (AEO). La circolare 5.04.2024, n 9 (Prot. 200698/RU) ha abrogato e sostituito la precedente circolare 28.12.2007, n. 36/D (prot. 7953) e fornisce una descrizione organica delle procedure e delle modalità applicative previste dalla normativa doganale Ue per la gestione dell'autorizzazione AEO.

AEO (AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR - OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO)	- Il concetto di AEO si fonda sul rapporto di partenariato tra dogane e imprese introdotto dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD) nell'ambito del programma SAFE, con l'obiettivo comune della sicurezza della catena di approvvigionamento. Ai sensi dell'art. 5, p. 5 CDU per "operatore economico" si intende <i>"una persona che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale"</i>. - L'Operatore Economico Autorizzato è un operatore economico, stabilito nel territorio dell'Unione Europea, titolare di un'autorizzazione AEO concessa dall'Amministrazione doganale di uno Stato membro sulla base dei requisiti e delle condizioni disposti dalla normativa unionale e valevole in tutta l'Unione Europea. L'ottenimento dello status di AEO conferisce all'operatore un riconoscimento di affidabilità che gli consente di avvalersi di un trattamento più favorevole rispetto agli altri operatori economici differenziato in relazione al tipo di autorizzazione AEO ottenuta.
TIPI DI AUTORIZZAZIONE: AEOC E AEOS	- A norma dell'art. 38, par. 2 CDU, possono essere concesse 2 tipologie di autorizzazione: - AEOC (Semplificazioni doganali): consente al titolare di beneficiare di alcune semplificazioni nel settore doganale; - AEOS (Sicurezza): consente al titolare di beneficiare di agevolazioni attinenti alla sicurezza. - L'art. 33 RE stabilisce che i due tipi di autorizzazione sono cumulabili. Nel caso in cui l'operatore abbia diritto all'ottenimento di entrambe le tipologie di autorizzazione (AEOC e AEOS) è, quindi, rilasciata un'unica autorizzazione AEOF (Full).
CHI PUÒ DIVENTARE AEO	- Possono presentare istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione AEO tutti gli operatori economici stabiliti sul territorio dell'UE, che svolgono attività disciplinate dalla normativa doganale e che intendono beneficiare delle agevolazioni collegate allo status di AEO. A titolo esemplificativo, possono quindi farne richiesta: - produttori; - importatori; - esportatori; - depositari (titolari cioè di un deposito doganale, fiscale, di temporanea custodia, ecc.); - vettori; - spedizionieri e, più in generale, tutti i soggetti la cui attività è connessa all'applicazione della legislazione doganale.
CASI DI ESCLUSIONE	- In considerazione della definizione di "operatore economico", non può essere presentata istanza per l'ottenimento dello status di AEO da coloro che non prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale, ad esempio: - consulente che si limita a fornire consulenza/pareri su questioni doganali; - operatore dei trasporti che movimentava solo merci Ue, non vincolate a nessun altro regime doganale, all'interno del territorio doganale Ue; - fabbricante che produce merci destinate unicamente al mercato interno Ue utilizzando materie prime Ue.

BENEFICI CONNESSI ALL/AEO

L'autorizzazione AEO è rilasciata al richiedente (non ai

suoi partners commerciali), che è l'unico abilitato a beneficiare dei vantaggi descritti di seguito.

Sintesi - Aspetti di vantaggio dell'autorizzazione AEO

VANTAGGIO	AEOC	AEOS	RIFERIMENTO NORMATIVO
Accesso agevolato alle semplificazioni doganali.	X		Art. 38, par. 5, CDU
• Minori controlli fisici e documentali: - inerenti alla normativa doganale; - inerenti alla sicurezza.	X	X	Art. 38, par. 6, CDU Art. 24, par. 1, RD CDU
Notifica preventiva in caso di selezione per controlli fisici (relativi alla sicurezza).		X	Art. 38, par. 6, CDU Art. 24, par. 2, RD CDU
• Notifica preventiva in caso di selezione per controlli doganali: - inerenti alla sicurezza; - inerenti ad altra normativa doganale.	X	X	Art. 38, par. 6, CDU Art. 24, par. 3, RD CDU
Trattamento prioritario qualora selezionato per essere sottoposto a controllo.	X	X	Art. 38, par. 6, CDU Art. 24, par. 4, RD CDU
Possibilità di chiedere un luogo specifico per i controlli doganali.	X	X	Art. 38, par. 6, CDU Art. 24, par. 4, RD CDU
Vantaggi indiretti *	X	X	
Riconoscimento reciproco con i paesi terzi** (accordi).		X	Art. 38, par. 7, CDU

* Tra i vantaggi indiretti non espressamente previsti dalla normativa Ue figurano:

- riconoscimento come partner commerciale sicuro;
- migliori relazioni con le altre autorità doganali e le altre autorità pubbliche;
- tempistiche ridotte nelle spedizioni;
- migliore pianificazione;
- migliore servizio ai clienti;
- riduzione dei costi di ispezione dei fornitori;
- migliore cooperazione e comunicazione tra i partner commerciali;
- maggiore sicurezza della catena di approvvigionamento.

** A oggi Cina, Giappone, Moldavia, Svizzera, Norvegia, USA, Regno Unito.

Ulteriori semplificazioni doganali

Il concetto di affidabilità è spesso rilevante anche ai fini della definizione di ulteriori semplificazioni doganali in ambito nazionale che, nel rispetto delle norme Ue, possono prevedere meccanismi agevolativi per i soggetti AEO. Così, ad esempio, nell'ambito del riconoscimento dell'origine preferenziale delle merci, è riservata ai soli soggetti AEO una procedura facilitata, grazie alla quale l'esportatore può stampare il certificato di circolazione EUR.1, EUR.MED e A.TR su un formulario/modello tipografico in proprio possesso, già validato con timbro e firma dal competente ufficio delle Dogane (circolare Dogane 12/2022).

REQUISITI E CONDIZIONI AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE AEO

I requisiti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione AEO sono i seguenti:

- conformità alla normativa doganale e fiscale, com-

presa l'assenza di precedenti di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente;

- soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e se caso relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
- comprovata solvibilità finanziaria: non essere oggetto di procedura fallimentare; avere ottemperato ai propri obblighi finanziari nel pagamento dei dazi doganali e di altri diritti, imposte e tasse su import/export; sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi. A tal fine si considerano i principali indici finanziari e patrimoniali come, ad esempio:
 - ♦ Quick Ratio;
 - ♦ PFN/PN;
 - ♦ PFN/Ebitda;
- standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta (solo per gli operatori richiedenti l'autorizzazione AEOC);
- adeguati standard di sicurezza: solo se l'operatore

economico presenta domanda per l'autorizzazione AEOS.

PROCEDURA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'istanza deve essere presentata dall'operatore in formato elettronico tramite il portale GTP, raggiungibile al seguente link <https://customs.ec.europa.eu/gtp/>, unitamente e obbligatoriamente al [Questionario di Autovalutazione \(QAV\)](#). A seguito della ricezione dell'istanza per una delle due tipologie di autorizzazione (AEOC o AEOS), l'ufficio delle Dogane competente deve verificare, entro 30 giorni dal ricevimento, la sussistenza degli elementi richiesti ed accetta formalmente la domanda. In seguito all'accettazione dell'istanza, si avvia l'attività di audit che deve essere conclusa entro 80 giorni dalla data di accettazione dell'istanza.

Al termine della propria attività, l'ufficio delle Dogane rilascia all'operatore economico l'apposito modulo denominato **Referto alla parte**, referto di fine audit comprensivo delle eventuali indicazioni sui rischi rimanenti e misure correttive, nonché della programmazione del successivo piano di audit; in seguito, trasmette i modelli completi in ogni parte alla competente Direzione territoriale che provvede a esaminarli, validarli e inviarli alla Direzione Dogane.

Al termine delle attività di audit, l'Ufficio delle Dogane compila in AIDA il profilo correttivo dell'operatore, esprimendo un giudizio su tutti i criteri ex art. 39 CDU, alla luce dei quali il sistema assocerà ad ogni operatore uno dei seguenti livelli di affidabilità:

- Affidabilità A: comporta la riduzione dei controlli dal 10% al 50%;
- Affidabilità AA: comporta la riduzione dei controlli dal 51% al 90%.

Una volta ricevuto l'esito dell'istruttoria dalla Direzione Territoriale competente, l'Ufficio AEO centrale, qualora non vi siano motivi ostativi, procede al rilascio dell'autorizzazione AEO, avendo cura di darne comunicazione al richiedente e informando gli Stati membri, e ne registra i dati relativi nel sistema EOS.

L'autorizzazione AEO non è soggetta a limiti temporali.

GESTIONE DELL'AUTORIZZAZIONE AEO

Lo status di AEO è soggetto a monitoraggio delle Amministrazioni doganali, con lo scopo di individuare precocemente segnali di non conformità e garantire che l'operatore economico continui a rispettare i criteri nel corso del tempo.

La frequenza e la natura delle attività di monitoraggio possono variare in funzione delle peculiarità dell'operatore economico interessato e dei rischi correlati emersi in sede di rilascio dell'autorizzazione; tuttavia, è raccomandata una visita in loco con cadenza **almeno triennale**.

Nuovo operatore

Per i casi in cui l'operatore economico con lo status di AEO ha iniziato la propria attività da meno di 3 anni, gli Uffici delle Dogane devono effettuare un'attività di monitoraggio nel corso del 1° anno successivo alla concessione dello status.

Tali attività di monitoraggio debbono essere effettuate, oltre che dall'Amministrazione doganale, anche dallo stesso operatore economico, attraverso l'attività di automonitoraggio (da effettuare utilizzando l'apposito [modello](#) che deve essere presentato entro e non oltre il 31.07 di ogni anno).

L'autorizzazione può essere oggetto delle misure seguenti:

- sospensione: interruzione temporanea per un determinato periodo;
- revoca: può essere anche parziale;
- annullamento: produce effetti dalla data di inizio validità della decisione.

Questionario-di:autovalutazione		Allegato-1a a-TAXUD/B2/047/2011-REV.6
01a	Prima di richiedere l'autotizzazione AEO, si raccomanda di leggere gli orientamenti della Commissione europea sugli Operatori-Economici Autotizzati (TAXUD/B2/047/2011- Rev.6) Gli stessi sono disponibili sul portale Europa della Commissione europea	
02a	Quali reparti dell'azienda, incluso quello direttivo, sono stati coinvolti nella preparazione della domanda per l'ottenimento dello status di AEO?	
03a	Sono state coinvolte le dogane o parti terze nel processo (consulenti, ecc)?	
1.1	Informazioni sull'azienda	
1.1.1	Informazioni generali sull'azienda	
1.1.1.1	Indicare nome, indirizzo, data di costituzione e forma giuridica dell'azienda richiedente. Includere l'URL del sito Web della vostra azienda, se esistente. Se l'azienda fa parte di un gruppo, fornire una breve descrizione del gruppo e precisare se uno degli altri enti del gruppo- a) è già in possesso di un'autotizzazione AEO, oppure- b) ha richiesto lo status di AEO ed è attualmente sottoposto a un audit AEO da parte dell'autorità doganale nazionale. Se state presentando una richiesta che riguarda gli Uffici stabili (PBE), Indicare nomi, indirizzi e numeri di identificazione IVA. Se la società è costituita da meno di tre anni, si prega di specificare se ciò è dovuto ad una riorganizzazione interna di una società preesistente (ad esempio, incorporazione o vendita di un ramo d'azienda). In questo caso si prega di fornire dettagli sulla riorganizzazione.	

3. Sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti (art. 39 lett. b) CDU e art. 25 del RE)

Riportare solo i fatti e cambiamenti rilevanti ai fini del monitoraggio dell'autorizzazione AEO:

- Traccia di audit / Sistema di controllo interno / Sicurezza dati ed informazioni

Traccia di audit	
Es.: • Malfunzionamenti nel sistema contabile, logistico o doganale • Conti non più certificati da revisione • Incapacità di distinguere tra mesi UE/extra UE	

Sistema di controllo	
Es.: • Riduzione/incapacità di effettuare controlli interni • Vulnerabilità emessa nel processo e sistemi di controllo interni • Elementi di inefficacia nei controlli interni • Errori rilevanti	

Sicurezza dati ed informazioni	
Es.: • Modifica agli archivi, server, data storage (informatici / cartacei) • Perdita di dati • Perdita / distruzione archivi (informatici e / o cartacei) • Perdita di sistemi di backup • Intrusione nei sistemi informativi	

Figura 2 - Estratto del Questionario di automonitoraggio: richiede ai soggetti certificati di valutare con cadenza annuale eventuali cambiamenti rilevanti ai fini AEO